

甘露与暨南大学开除学籍决定纠纷再审案——高等学校校纪校规不能违反上位法规定

案由：	行政 > 行政主体 > 教育行政管理（教育） 行政 > 行政行为 > 行政裁决
案 号：	(2010)粤高法行监字第6号
文书类型：	判决书
公开类型：	文书公开
审理法院：	广东省高级人民法院
案件类型：	行政依职权再审审查
审理程序：	再审
权责关键词：	合法 违法 听证程序 重新作出具体行政行为 合法性 维持原判 提审 听证
来源：	耿宝建（再审承办法官）：《高等学校校纪校规不能违反上位法规定》，载《人民司法·案例》2013年第8期，第56页

甘露与暨南大学开除学籍决定纠纷再审案 ——高等学校校纪校规不能违反上位法规定

【裁判要旨】高等学校学生提交课程论文是课程考试的一种方式，其抄袭行为属考试作弊，是违反考试纪律的行为，应当受到处罚。但高等学校不能适用《普通高等学校学生管理规定》第五十四条第(五)项所规定的因剽窃、抄袭他人研究成果可以开除学生学籍的情形。该第(五)项所称的剽窃、抄袭他人研究成果，系指高等学校学生在毕业论文、学位论文或者公开发表的学术文章、著作，以及所承担科研课题的研究成果中，存在剽窃、抄袭他人研究成果的情形。

【案号】（2007）天法行初字第62号；（2007）穗中法行终字第709号

【案情】

申请再审人（一审原告、二审上诉人）：甘露。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：暨南大学。

申请再审人甘露因诉被申请人暨南大学开除学籍决定一案，不服广东省广州市中级人民法院(2007)穗中法行终字第709号行政判决和广东省高级人民法院(2010)粤高法行监字第6号驳回再审申请通知，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审查后认为原生效判决可能存在适用法律错误的情形，以(2010)行监字第1023号行政裁定提审本案。

广东省广州市中级人民法院(2007)穗中法行终字第709号终审判决认定以下事实：甘露原系暨南大学华文学院语言学及应用语言学专业2004级硕士研究生。2005年间，甘露在参加现代汉语语法专题科目的撰写课程论文考试时，提交了《关于“来着”的历时发展》的考试论文。任课老师发现其提供的考试论文是从互联网上抄袭，遂对其进行批评、教育后，要求重写论文。甘露第二次向任课老师提供的考试论文《浅议东北方言动词“造”》，又被任课老师发现与发表于《江汉大学学报》2002年第2期《东北方言动词“造”的语法及语义特征》一文雷同。2006年3月8日，暨南大学作出暨学〔2006〕7号《关于给予硕士研究生甘露开除学籍处理的决定》，给予甘露开除学籍的处分。甘露不服，向广东省教育厅提出申诉。广东省教育厅于2006年5月16日作出粤教法〔2006〕7号学生申诉决定书，认为暨南大学对甘露作出处分的程序违反了《暨南大学学生违纪处分实施细则》第三十三条的规定，影响甘露的陈述权、申诉权及听证权的行使，不符合《普通高校学生管理规定》第五十五条、第五十六条的规定，责令暨南大学对甘露的违纪行为重新作出处理。暨南大学收到广东省教育厅的决定书后，于2006年6月1日将调查谈话通知单送达给甘露的母亲赵小曼，并于当天就甘露违纪事件进行调查。2006年6月2日，暨南大学华文学院向暨南大学学生违纪处理委员会办公室建议给予甘露开除学籍的处分。6月6日，暨南大学研究生部向学校领导提交有关给予硕士研究生甘露开除学籍处理报告，建议对甘露作出开除学籍的处理。6月7日，暨南大学将违纪处理告知书送达给甘露母亲赵小曼，并制作了告知笔录。2006年6月13日，赵小曼将陈述、申辩材料交暨南大学，暨南大学也对甘露陈述申辩作了记录。2006年6月15日，暨南大学学生违纪处理委员会召开会议，决定给予甘露开除学籍的处分，并将给予甘露开除学籍处分的意见提交校长办公会议进行讨论。6月19日，暨南大学召开2006年第16次校长办公会议，会议决定同意给予甘露开除学籍的处分，并制作了暨学〔2006〕33号《关于给予硕士研究生甘露开除学籍处分的决定》（以下简称开除学籍决定），对甘露作出开除学籍处分。6月21日，暨南大学将处分决定送达给赵小曼。6月23日，暨南大学又通过特快专递将开除学籍决定寄送给甘露。2007年6月11日，甘露以暨南大学作出的开除学籍决定没有法律依据及处罚太重为由，向广

州市天河区人民法院提起行政诉讼，请求撤销暨南大学作出的开除学籍决定并承担案件诉讼费。广州市天河区人民法院以(2007)天法行初字第62号行政判决维持了开除学籍决定。甘露不服提起上诉。

广东省广州市中级人民法院终审判决认为，根据教育法的规定，暨南大学有权对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分。《普通高等学校学生管理规定》第五十四条第(五)项规定，剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的，学校可以给予开除学籍处分。第六十八条规定，高等学校应当根据本规定制定或修改学校的学生管理规定，报主管教育行政部门备案，并及时向学生公布。《暨南大学学生管理暂行规定》第五十三条第(五)项、原《暨南大学学生违纪处分实施细则》第二十五条规定，剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的，可给予开除学籍处分。本案中，甘露两次抄袭他人论文作为自己的考试论文，其行为属于抄袭他人研究成果，在任课老师已经指出其错误行为后，甘露仍然再次抄袭欺骗老师，这种治学态度是很不严谨的。暨南大学认为甘露违规行为属情节严重，主要证据充分，甘露认为其行为属考试作弊的理由不成立，不予采纳。在学校处理过程中甘露书面表达了自己的意见，也委托母亲接受了暨南大学的调查、进行了申辩，暨南大学处理程序并未影响甘露行使法定权利，甘露认为开除学籍决定程序违法的主张缺乏依据，不予支持。在适用法律方面，暨南大学根据法律授权制定了本校的学生管理规定，并依照该规定对甘露作出开除学籍决定，并无违反法律、法规和规章规定。需要指出的是，在《普通高等学校学生管理规定》第五十四条已对开除学籍情形作出规定的情况下，暨南大学在开除学籍决定中没有引用该规定不妥，但该瑕疵不足以影响开除学籍决定的合法性。综上，广东省广州市中级人民法院认为，广州市天河区人民法院(2007)天法行初字第62号行政判决维持暨南大学的开除学籍决定正确。因此，广东省广州市中级人民法院判决驳回甘露上诉，维持原判。

后甘露向广东省高级人民法院申请再审，该院以(2010)粤高法行监字第6号驳回再审申请通知驳回其再审申请。

【审判】

甘露向最高人民法院申请再审称：其作为暨南大学2004级硕士研究生，在修读学位课程现代汉语语法专题时，先后两次上交的课程论文存在抄袭现象属实。但该课程考试形式是以撰写课程论文方式进行的开卷考试，抄袭他人论文的行为违反了考试纪律，应按违反考试纪律的规定给予处分。这种抄袭行为并不是《普通高等学校学生管理规定》第五十四条第(五)项和《暨南大学学生管理暂行规定

定》?第五十三条第（五）项规定所称的“剽窃、抄袭他人研究成果”的违纪行为。暨南大学适用《暨南大学学生管理暂行规定》第五十三条第（五）项规定给予开除学籍处分认定事实不清、适用法律不当、处分程序不合法，且处分明显偏重。请求最高人民法院撤销原审判决并撤销开除学籍决定，责令暨南大学重新作出具体行政行为或者直接将开除学籍决定变更为其适当的处分，同时赔偿因诉讼多年而支出的交通住宿等费用89601元和因丧失学习机会造成的间接损失及精神赔偿100000元。

暨南大学答辩称：学期课程论文作为研究生修读课程的考试形式之一，也是研究生在学习期间研究成果的一部分，研究生理应严格认真对待。甘露连续两次的抄袭行为已经严重违反了《高等学校学生行为准则》、《普通高等学校学生管理规定》以及《暨南大学学生管理暂行规定》，丧失了作为一名学生所应有的道德品质，应按照《暨南大学学生违纪处分实施细则》进行处理。即便如申请人所述，其行为属于考试作弊行为，而根据《普通高等学校学生管理规定》第五十四条第（四）项的规定：由他人代替考试、替他人参加考试、组织作弊、使用通讯设备作弊及其他作弊行为严重的，仍然可以给予申请人开除学籍处分。因此，开除学籍决定认定事实清楚、定性准确，适用法律正确。请求最高人民法院依法维持原审判决，并驳回甘露在原一、二审期间未曾提出的赔偿请求。

在最高人民法院庭审中，双方当事人对原生效判决所认定的事实均无异议，最高人民法院经审查后依法予以确认。

最高人民法院在复查期间和提审后，曾先后多次组织双方当事人进行协调，但暨南大学坚持不自行撤销开除学籍决定，而甘露则坚持在暨南大学不自行撤销开除学籍决定情况下，不接受任何形式的经济补偿或者赔偿，因而双方未能达成和解。庭审后，甘露再次向最高人民法院书面说明，因已经失去5年最好的光阴，其已不愿意回到学校修完学业。

最高人民法院认为，高等学校学生应当遵守《高等学校学生行为准则》、《普通高等学校学生管理规定》，并遵守高等学校依法制定的校纪校规。学生在考试或者撰写论文过程中存在的抄袭行为应当受到处理，高等学校也有权依法给予相应的处分。但高等学校对学生的处分应遵守《普通高等学校学生管理规定》第五十五条规定，做到程序正当、证据充足、依据明确、定性准确、处分恰当。特别是在对违纪学生作出开除学籍等直接影响受教育权的处分时，应当坚持处分与教育相结合原则，做到育人为本、罚当其责，并使违纪学生得到公平对待。违纪学生针对高等学校作出的开除学籍等严重影响其受教育权利的处分决定提起诉讼的，人民法院应当予以受理。人民法院在审理此类案件时，应依

据法律法规、参照规章，并可参考高等学校不违反上位法且已经正式公布的校纪校规。

《暨南大学学生管理暂行规定》第五十三条第(五)项规定，剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的，可给予开除学籍处分。《暨南大学学生违纪处分实施细则》第二十五条规定，剽窃、抄袭他人研究成果，视情节轻重，给予留校察看或开除学籍处分。暨南大学的上述规定系依据《普通高等学校学生管理规定》第五十四条第(五)项的规定制定，因此不能违背《普通高等学校学生管理规定》相应条文的立法本意。《普通高等学校学生管理规定》第五十四条列举了7种可以给予学生开除学籍处分的情形，其中第(四)项和第(五)项分别列举了因考试违纪可以开除学籍和因剽窃、抄袭他人研究成果可以开除学生学籍的情形，并对相应的违纪情节作了明确规定。其中第(五)项所称的剽窃、抄袭他人研究成果，系指高等学校学生在毕业论文、学位论文或者公开发表的学术文章、著作，以及所承担科研课题的研究成果中，存在剽窃、抄袭他人研究成果的情形。所谓情节严重，系指剽窃、抄袭行为具有非法使用他人研究成果数量多，在全部成果中所占的地位重要、比例大，手段恶劣，或者社会影响大、对学校声誉造成不良影响等情形。甘露作为在校研究生提交课程论文，属于课程考核的一种形式，即使其中存在抄袭行为，也不属于该项规定的情形。因此，暨南大学开除学籍决定援引《暨南大学学生管理暂行规定》第五十三条第(五)项和《暨南大学学生违纪处分实施细则》第二十五条规定，属于适用法律错误，应予撤销。一、二审法院判决维持，显属不当，应予纠正。鉴于开除学籍决定已生效并已实际执行，甘露已离校多年且目前已无意返校继续学习，撤销开除学籍决定已无实际意义，但该开除学籍决定的违法性仍应予以确认。甘露在最高人民法院再审期间提出的其在原审期间未提出的赔偿请求，依法不予审查。

综上，最高人民法院依据行政诉讼法第六十一条第(二)项和最高人民法院《关于执行行政诉讼法若干问题的解释》第57条第2款第(2)项的规定，判决：

一、撤销广东省广州市中级人民法院(2007)穗中法行终字第709号行政判决和广州市天河区人民法院(2007)天法行初字第62号行政判决；

二、确认暨南大学暨学[2006]33号《关于给予硕士研究生甘露开除学籍处分的决定》违法。

一、二审案件受理费共计人民币100元，由被申请人暨南大学负担。

【评析】

本案的基本事实清楚，各方并无异议，即甘露在研究生第一学期修读学位课程现代汉语语法专题

，该课程考试形式为撰写课程论文，其先后两次上交任课老师的课程论文均存在抄袭情形。

本案争议的核心在于对教育部规章的理解问题。暨南大学开除学籍决定引用了《暨南大学学生管理暂行规定》第五十三条规定：学生有下列情形之一，给予开除学籍处分：……(五)剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的。此规定实际上来源于教育部规章。教育部《普通高等学校学生管理规定》（以下简称《管理规定》）第五十四条规定，学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：……（五）剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的。但上述规定对在校研究生参加必修课程考核时提交的抄袭他人的课程论文违纪行为如何定性未予明确。

申请人与被申请人对在校研究生在完成必修专业课程考核过程中提交的课程论文中存在的抄袭行为，是否属于上述第（五）项规定所指的剽窃、抄袭他人研究成果，是否属于情节严重的行为理解上存在根本性分歧。经征求教育部意见后，最高人民法院认为，不论是教育部的规章，还是暨南大学的规定，都将考试作弊和剽窃、抄袭他人研究成果作为两个完全不同的违纪行为。本案中，甘露提交论文是课程考试的一种方式，其抄袭行为在本质上仍然是考试作弊，属于违反考试纪律的行为。就“剽窃、抄袭他人研究成果”的规定而言，从其独立于考试作弊成为单独规范的行为来看，其主要对学生的学术活动进行规范，不属于对考试行为的规范条款，要求学生提交的考试论文虽然有学术的成分，但主要还不是学术活动，不能等同于剽窃、抄袭他人作品而以自己名义公开发表的学术不端行为。因此，从甘露行为的性质上看，主要应当属于以剽窃、抄袭他人作品为手段的考试违纪行为。而根据《暨南大学学生违纪处分实施细则》第二十四条规定，违反考试纪律，累计两次以上（含两次）因考试作弊受到处分，给予开除学籍处分。因此，暨南大学适用《暨南大学学生管理暂行规定》第五十三条第（五）项规定作出的开除学籍决定存在定性不准、适用法律不当之处，依法应予撤销。但鉴于甘露已不再愿意继续返校学习，撤销原开除学籍决定已无意义，因此法院最终选择了确认开除学籍决定违法。

文/耿宝建（再审承办法官）

（作者单位：最高人民法院）

本案法律依据

《中华人民共和国教育法》

最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[失效] 第57条2款2项

《中华人民共和国行政诉讼法》 第61条1款2项

普通高等学校学生管理规定(2005)[失效] 第54条1款4项
普通高等学校学生管理规定(2005)[失效] 第54条1款5项
普通高等学校学生管理规定(2005)[失效] 第55条

同案由重要案例

国家知识产权局与潼关肉夹馍协会等商标行政裁决纠纷上诉案
某专利股份有限公司与国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷上诉案
康某公司与中华人民共和国国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
贾某川与廊坊市市场监督管理局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
最高人民法院发布9个知识产权保护典型案例之一：惠州市顺某科技有限公司与国家知识产权局、山东某酒业有限公司商标权撤销复审行政纠纷抗诉案
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法
某研究公司等与中华人民共和国国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案
北京中科奥森科技有限公司与国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷案

[更多](#)

本法院同类案例

雷某某、吴某某等（行政行为）及行政复议二审判决书
简秀英与广州市天河区人民政府棠下街道办事处等集体经济组织股权与待遇行政裁决纠纷上诉案
梁某英、梁某宽等行政二审行政裁定书
茂名市电白区林头镇新圩村官车经济合作社、茂名市人民政府等土地行政裁决及行政复议纠纷上诉案
广宁县某甲经济合作社与广宁县人民政府等林业行政裁决及行政复议二审行政判决书
梁某、广州市白云区人民政府行政二审行政裁定书
骆某萍、广州市白云区人民政府行政二审行政裁定书
梁某桐、广州市白云区人民政府行政二审行政裁定书

[更多](#)

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f383aa5f974a80b7c9072f33aaef9bedecbdfb.html>